

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3250/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย ศักดิ์สิทธิ์หรือแท่ง ขาวใหม่ กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 198

ป.วิ.พ. มาตรา 23

จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์พร้อมอุทธรณ์ โดยขอให้ศาลไต่สวนและ
สั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว เหตุที่จำเลยยกขึ้น
อ้างว่าเพราะเสมือนนายจำเลยแจ้งต่อทนายจำเลยว่าศาลอนุญาตในการขอขยาย
เวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่สาม ทำให้ทนายจำเลยเข้าใจว่าศาลอนุญาตให้ขยายเวลายื่น
อุทธรณ์ตามขอ เป็นความบกพร่องของทนายจำเลยเอง กรณีไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ที่จะขยายเวลาให้จำเลยยื่นอุทธรณ์ได้ ที่ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำสั่งศาลชั้นต้นไม่ไต่สวน แต่สั่งยกคำร้องของจำเลยและสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยมานั้นชอบแล้ว

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 ว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 12 ปี และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 อีกกระทงหนึ่งลงโทษปรับ 90 บาท รวมลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 12 ปี ปรับ 90 บาท ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 8 ปี จำเลยที่ 2 จำคุก 8 ปี และปรับ 60 บาท ริบอาวุธมีดของกลาง คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2541 จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์เป็นครั้งที่สองออกไปอีก 15 วัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2541 ต่อมาวันที่ 16 ตุลาคม 2541 จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์เป็นครั้งที่สามออกไปอีก 15 วัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลอนุญาตขยายเวลาให้จำเลยมาสองครั้งแล้ว ข้อย่างตามคำร้องมิใช่พฤติการณ์พิเศษ แต่เมื่อพิจารณาว่า จำเลยอ้างว่าเพิ่งได้รับสำเนาคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่จำเลย จึงอนุญาตขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้จำเลยเป็นครั้งสุดท้าย โดยให้จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2541 ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์และขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องเป็นการขอขยายเวลาเพื่อยื่นอุทธรณ์เมื่อสิ้นระยะเวลาที่ศาลอนุญาตขยายไว้ให้แล้ว และเหตุตามคำร้องมิใช่เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จึงไม่มีเหตุที่จะไต่สวนและอนุญาตตามที่ขอ ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ที่ศาลอนุญาตขยายไว้ให้แล้ว จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ทั้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์และคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์และคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้นชอบแล้วให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องลงวันที่ 16 ตุลาคม 2541 ขอย้ายระยะเวลายื่นอุทธรณ์เป็นครั้งที่ 3 ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2541 แต่ศาลชั้นต้นอนุญาต ให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2541 โดยศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนั่นเอง จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ทราบคำสั่งโดยชอบแล้ว จำเลยที่ 1 มายื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์พร้อมอุทธรณ์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 โดยขอให้ศาลไต่สวนและสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เมื่อล่วงเลยกำหนดเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว เหตุที่จำเลยที่ 1 ยกขึ้นอ้างว่าเพราะเสมียนทนายจำเลยที่ 1 แจ้งต่อทนายจำเลยที่ 1 ว่าศาลอนุญาต ในการขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่สาม ทำให้ทนายจำเลยที่ 1 เข้าใจว่าศาลอนุญาตให้ขยายเวลายื่นอุทธรณ์อีก 15 วัน ตามข้อนั้นเป็นความบกพร่องของทนายจำเลยที่ 1 เอง กรณีไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ที่จะขยายเวลาให้จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำสั่งศาลชั้นต้นไม่ได้สวนแต่สั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 และสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 มานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ศุภชัย ภู่งาม-สถิตย์ ไพเราะ-ปรีดี รุ่งวิสัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>